璟原股东协议

实验合成原始条文输入｜非历史协议原件。保留用户指定文件名，仅为运行股东权利条款摘录任务构造完整源文本；各主体、数字、签署日期及约定均为虚构，不能作为现实投资或法律依据。本文件不含条款摘录结果、风险结论或任务评分答案。

第一条 协议主体与定义

1.1 本协议公司使用原用户所述名称：西安戴维新材料有限公司（实验同名合成主体，以下简称“公司”）；创始股东为实验创始团队甲；投资股东为璟原投资实验主体（以下简称“璟原投资”）；员工平台为实验员工平台乙。主体名称仅用于本源输入定位，身份、出资和约定均为合成，不认证任何现实公司的真实协议。

1.2 “投资交割日”为2026年3月31日；“持股比例”指本协议第二条所列认缴出资占注册资本的比例；“工作日”为周一至周五，实验日历未列法定节假日；“书面通知”包括发送到各方共同登记的实验通知邮箱。

第二条 出资与股权

2.1 交割后公司注册资本为人民币10,000,000元。创始团队甲出资6,000,000元，占60%；璟原投资出资3,000,000元，占30%；员工平台乙出资1,000,000元，占10%。各方全部以货币出资，并于交割日足额缴付；本轮没有溢价资本公积，也没有另行发行不同表决权股份。

2.2 每人民币1元认缴出资对应1个表决权。上述出资总额为10,000,000元、持股及表决权比例合计100%。本协议后续增资或转让完成之前，分红和普通表决以该比例为基础。

第三条 交割资料与用途

3.1 公司应在交割后5个工作日内向各股东提供出资到账凭据、更新后的股东名册及本协议完整副本。投资款用于材料试验、研发人员薪酬和样品生产；不得未经第五条所定同意将资金提供给关联方。

第四条　董事会及股东会议

4.1　公司董事会设3名董事：创始团队甲委派2名，璟原投资委派1名。董事任期3年；各委派方可以书面通知更换其委派董事。员工平台乙不委派董事，但可以指定1名观察员列席会议，观察员没有董事表决权。

4.2　董事会普通事项经全体董事过半数同意通过。会议至少提前7个自然日通知，并提供议题和资料；重大事项还须满足第五条约定，不因董事会普通票数达到多数而免除股东特别同意要求。

第五条　表决与特别同意

5.1　股东会普通事项须经代表超过50%表决权的股东同意。修改章程、增减注册资本、公司合并或分立、解散、出售全部或主要经营资产等重大事项，须经代表至少三分之二表决权的股东同意，并取得璟原投资的单独书面同意。两项条件均须满足。

5.2　单笔超过500,000元的关联交易、对外担保，以及年度预算以外单笔超过800,000元的资本支出，应事先取得璟原投资委派董事的书面同意。正常预算内采购不受此条单笔特别同意要求限制，涉及关联方时仍适用关联交易条件。

第六条　信息与检查

6.1　公司应在每季度结束后20个自然日内向全部股东提供该季度资产负债表、利润表、现金流量表及预算执行说明；年度结束后90个自然日内提供年度审计报告。

6.2　璟原投资可提前5个工作日书面预约，在工作时间检查账簿、合同和董事会记录，每季度不超过2次。检查费用由璟原投资承担；公司发现明确商业秘密泄露风险时，可以安排受保密义务约束的独立专业人员替代检查，但不得仅据此完全拒绝合理的信息获取。

第七条　增资优先认购

7.1　公司拟新增注册资本时，应至少提前30个自然日向全体股东发出书面通知，列明新增金额、价格、付款时间、拟引入主体及用途。各股东可按增资前持股比例优先认购；收到通知后20个自然日内书面答复，逾期未答复仅视为放弃本次认购。

7.2　未被现有股东认购的份额，可以在通知期届满后60个自然日内以不优于通知条件向第三方发行。价格下降或其他条件对第三方更有利的，公司应重新发出通知。新增员工激励份额也须履行第五条重大事项表决，本条未自动排除员工激励。

第八条　股权转让与优先购买

8.1　任一股东向本协议各方之外的第三方转让股权，应通知其他股东，披露拟受让人、转让比例、价格、付款计划及附带条件。其他股东可在收到完整通知后30个自然日内按同等条件优先购买；多个股东同时行使时，按各自原持股比例分配拟转让份额。

8.2　转让方只能在优先购买期届满后90个自然日内按不优于原通知的条件成交。第三方条件发生实质有利变化的，转让方须重新通知。股东向其全资控股主体转让且该主体书面承继本协议全部义务的，可不适用本条优先购买程序，但转让方对承继义务仍承担连带履行责任。

第九条　共同出售

9.1　创始团队甲拟向外部第三方出售超过其所持股份一半，且其他股东未行使第八条优先购买权时，璟原投资可以要求以同一每股价格、同一付款条件同时出售其全部或部分股权。创始团队甲应向受让人落实共同购买；若受让人只购买有限份额，各出售方按拟出售数量同比例减少。

9.2　璟原投资收到拟转让完整通知后15个自然日内决定是否行使共同出售权。共同出售不得减损第八条其他股东已在有效期内主张的优先购买权。

第十条　分红

10.1　公司有可分配利润时，应先弥补已确认累计亏损，并按本实验协议约定提取当年税后利润10%的留存储备；储备累计达到注册资本50%后可不再提取。剩余可分配利润由股东会决定实际分配金额，按分配基准日各股东持股比例分配；璟原投资不享有重复的固定保底股息。

第十一条 清算分配特别安排

11.1 本条仅约定本实验股东之间的剩余财产分配顺序。公司清算费用、到期债务及应付税费结清后，如仍有可分配余额，璟原投资优先取得其实际投资本金3,000,000元，扣除此前已按本条收回的本金；余额不足时以实际余额为限，不由其他股东补足。

11.2 璟原投资取得第11.1条所定优先本金后，不再参与剩余余额分配；此后的余额由创始团队甲与员工平台乙按60:10，即6:1的比例分配。依第十条收到的正常经营分红不重复算作本条优先本金收回。

第十二条 退出触发与回购

12.1 交割满3年时，公司仍未完成各方另行书面认可的公开上市或整体并购，或者创始团队甲故意挪用投资款且在收到催告30个自然日后仍未纠正的，璟原投资可在触发后90个自然日内书面要求创始团队甲回购其所持股权。公司本身不作为本条回购义务主体。

12.2 回购价款为璟原投资尚未退出部分对应的实际投资本金，加按年单利8%计算的资金占用额，再减去该部分股权已取得的现金分红；价款最低为0元。年限按交割日到实际支付日的自然天数除以365计算，不计算复利。股权部分出售或部分回购后，各项本金、分红和后续占用额按剩余股权比例核算，已退出部分不再重复计价。

12.3 回购义务主体应在收到有效通知后60个自然日内支付全部价款；股权交割与价款支付同时完成。璟原投资已按第十一条退出全部投资的，不再就相同投资主张本条回购。未支付部分的履行处理由各方另行协商，不在本协议中虚构处罚或司法结论。

第十三条 保密、生效与签署

13.1 各方对非公开业务与财务资料承担保密义务；为履行监管要求、依法请求或向承担保密义务的专业顾问提供资料的，可以在必要范围内披露。

13.2 本协议经所有实验主体代表签署后生效。修改应由全体股东书面同意。本协议条号和源文字用于实验条款提取，不预先提供整理后的条款表。

签署栏（实验虚构）：西安戴维新材料有限公司（实验同名合成主体）／实验创始团队甲／璟原投资实验主体／实验员工平台乙。签署日期：2026年3月31日。